



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

SAMUELE GIOVANNI, Presidente

ZAMPETTI ENRICO, Relatore

MARZIALI CESARE, Giudice

in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 515/2024 depositato il 26/11/2024

proposto da

Ricorrente_1 Spa - CF_ Ricorrente

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Provincia Ancona - Via 60100 Ancona AN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2010

- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2011

proposto da

Ricorrente_1 Spa - CF_ Ricorrente

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Ancona

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. 35475 ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 35475 ADD.PROV.ACCISE 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2025 depositato il 14/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente: rimborso delle somme richieste individuate in euro 31.739,98, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indebitamente versate nel corso del 2010-2011.

Resistente: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e, per l'effetto, confermare la legittimità del diniego tacito al rimborso. In via subordinata, disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ex artt. 363 bis e 374 c.p.c., affinché si pronuncino definitivamente mettendo fine al contrasto giurisprudenziale circa la spettanza del rimborso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società "Ricorrente_1 SPA", con sede ad Luogo_1 (BO), presentava ricorso avverso il provvedimento, emesso dalla Agenzia delle Dogane di Ancona, di diniego della istanza di rimborso (prot. N. 35475/2024) della somma di euro 31.739,98 versata a titolo di addizionale provinciale all'accisa sulla energia elettrica nel corso del biennio 2010-2011.

Nell'atto rilevava come in tale lasso temporale avesse fornito energia elettrica nelle strutture societa_1 S. R.L. A SOCIO UNICO, addebitando la addizionale provinciale alle accise sulla energia elettrica;

considerata la affermata illegittimità della applicazione di tale tributo, in ossequio alla decisione del Tribunale di Bologna (Sentenza n. 2867/2023, RG 8795/2023, datata 28 dicembre 2023), aveva quindi provveduto a restituire le somme indebitamente incassate a titolo di addizionale.

In ragione di ciò, aveva dunque richiesto il rimborso di tali somme alla Agenzia delle Dogane ricevendo il rifiuto oggi impugnato.

A sostegno del gravame deduce la illegittimità dell'atto contestando la motivazione posta a sostegno del diniego : la ritenuta incompetenza dell'Ufficio delle Dogane.

Affermando altresì la sussistenza del proprio diritto alla restituzione delle somme e chiedendo, in subordine, che venga affermata la legittimazione passiva della Provincia di Ancona.

Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia delle Dogane chiedendo la dichiarazione del difetto della legittimazione passiva della Agenzia, in via subordinata, che venisse disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la definizione del contrasto giurisprudenziale insorto sulla questione oggetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che sussistano i presupposti per accogliere il ricorso.

Nella fattispecie, trovano applicazione i principi giurisprudenziali sanciti nella recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. 5 n. 21883 del 02/08/2024.

«Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW».

L'accisa sull'energia elettrica è un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano; l'addizionale è stata introdotta al solo scopo di creare "finanza aggiuntiva" ai Comuni ed alle Province italiane e proprio per tale ragione è stato ritenuto unionalmente non compatibile con la "direttiva accise", in quanto non avente una finalità specifica.

Si è trattato dunque di un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, Cost..

Ed infatti la natura (esclusivamente) erariale dell'accisa sull'energia elettrica è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 53 del 2013, decisione che si colloca pienamente nel solco della consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi in relazione alle analoghe previsioni di tributi.

L'art. 18, d.lgs. 68/2011 ribadisce la natura esclusivamente statale dell'accisa e quella di mero trasferimento del relativo gettito.

L'unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. Si trattava di una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di un trasferimento di risorse.

Il riferimento del citato art. 63, d.lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai «servizi» del «contenzioso» in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva.

Alla luce di tali condivisibili argomentazioni, va quindi affermato il diritto della società Ricorrente_1 a ricevere

dall'Agenzia delle Dogane di Ancona il rimborso delle somme richieste.

Non sussistono comunque i presupposti per disporre il richiesto rinvio pregiudiziale degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non ravvisandovi alcun contrasto della giurisprudenza di legittimità sulla questione oggetto del ricorso.

Da ciò consegue, *ex lege*, la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, spese che, in ossequio alle vigenti tabelle, si liquidano in euro 7.250,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Dogane e Monopoli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 7.250,00.